



CUT: 95688-2026

## **RESOLUCION DIRECTORAL N° 0231-2026-ANA-AAA.MDD**

Tambopata, 24 de agosto de 2026

### **VISTO:**

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 95688-2026, instruido por el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 19.05.2026, presentado por el señor **MERCADO CHALLCO, ELIAS ANGEL** identificado con DNI N° 42111809, sobre otorgamiento de autorización de uso temporal de un área de la ribera y/o faja marginal (en adelante bifurcada) derecha del río Madre de Dios para siembra de cultivos.

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO.-** Que, el artículo 7 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que constituyen bienes de dominio público hidráulico, sujetos a las disposiciones de la presente Ley, el agua enunciada en el artículo 5 y los bienes naturales asociados a esta señalados en el numeral 1 del artículo 6 de la misma norma.

**SEGUNDO.-** Que, el numeral 3.1 de artículo 3 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, precisa que las fuentes naturales de agua y los bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, en tal sentido no pueden ser transferidas bajo ninguna modalidad, ni tampoco se pueden adquirir derechos sobre ellos. Toda obra o actividad que se desarrolle en dichas fuentes debe ser previamente autorizada por la Autoridad Nacional del Agua.

**TERCERO.-** Que, el numeral 16.1 del artículo 16 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, y modificado con Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA, señala que la Autoridad Administrativa del Agua autoriza el uso temporal de las fajas marginales y las riberas de los ríos amazónicos para la siembra de cultivos, siempre que no afecten los usos públicos, el curso de las aguas y no impida el mantenimiento y limpieza de los cauces.

**CUARTO.-** Que, los numerales 16.2 y 16.3 del citado Reglamento, establece que estas autorizaciones se otorgan respetando los usos y costumbres reconocidos por la Ley de Recursos Hídricos, preferentemente a quienes realizan con anterioridad dicha actividad, previa opinión favorable de la Dirección o Gerencia Regional de Agricultura respecto a la viabilidad del cultivo a instalar cumpliendo lo señalado en el numeral 16.1 de la referida norma.

Firmado digitalmente por  
MAMANI  
PACOMPIA  
Hipólito FAU  
20520711865 hard  
Motivo: V.B  
Fecha: 24/08/2026

Firmado digitalmente por  
HUARANCCA  
VILLASANTE  
Edwar Alan FAU  
20520711865 hard  
Motivo: V.B  
Fecha: 24/08/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8935BC88

**QUINTO.-** Que, en este contexto, mediante el expediente del visto, el administrado solicitó el otorgamiento de autorización de uso temporal de un área de la bifurcación derecha del río Madre de Dios para siembra de cultivos, ubicado en el sector Adán Rayo, distrito y provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, verificándose los siguientes documentos: copia de DNI, memoria descriptiva, plano de ubicación, el pago por derecho de trámite y el pago por inspección ocular. Se advierte también del expediente, la opinión favorable del cultivo, emitido por la Dirección Regional de Desarrollo Agropecuario y Riego Madre de Dios - Agencia Agraria Manu, mediante la Carta N° 026-2025-GOREMAD-GRDE-DRA/AAM de fecha 17.12.2025. Del mismo modo, se advierte también la solicitud de publicación del Aviso Oficial N° 0015-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD requerido mediante el Oficio 0164-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD en fecha 07.06.2026.

**SEXTO.-** Que, mediante el Acta de Verificación Técnica de Campo N° 078-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/RLH realizada en fecha 19.06.2026 se constató la existencia de cultivos instalados de plátano y yuca, cuyos vértices instalados dentro del área de interés, se encuentra en un área de la bifurcación derecha del río Madre de Dios para siembra de cultivos, precisándose la ubicación geográfica en el sistema de coordenadas UTM, Datum WGS 84, zona 19 Sur (en adelante coordenadas UTM).

**SÉPTIMO.-** Que, mediante el Informe Técnico N° 0164-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 06.07.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, concluyó: i) considerando la constatación de la ubicación geográfica de los vértices propuestos mediante coordenadas UTM, del límite superior de la ribera, son concordantes con las descritas en la memoria descriptiva. Asimismo, con la finalidad de conservar y proteger las defensas ribereñas y de los cauces, se verificó que no afecten los usos públicos, el curso de las aguas y no impida el mantenimiento y limpieza de los cauces, estando sujetas a lo establecido en los numerales 16.1. 16.2 y 16.3 del artículo 16 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales; ii) cuenta con la opinión técnica favorable de viabilidad de cultivo, emitido por la Dirección Regional de Desarrollo Agropecuario y Riego Madre de Dios - Agencia Agraria Manu, mediante la Carta N° 026-2025-GOREMAD-GRDE-DRA/AAM de fecha 17.12.2025. Por lo tanto, es factible otorgar la autorización de uso temporal de la bifurcación derecha del río Madre de Dios para siembra de cultivos en un área de 2.55 ha, cuyo cultivo principal es el plátano, ubicado en el sector Adán Rayo, distrito y provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, por un periodo vegetativo de cinco (5) años y un plazo de autorización de hasta cuatro (4) años.

**OCTAVO.-** Que, mediante el Informe Legal N° 0109-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 24.08.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa, concluyó, respecto al presente procedimiento, considerando la valoración efectuada por el área técnica, corresponde amparar la solicitud de autorización de uso temporal de un área de la bifurcación derecha del río Madre de Dios para siembra de cultivos, ubicado en el sector Adán Rayo, distrito y provincia de Manu, departamento de Madre de Dios.

**NOVENO.-** Que, de conformidad con lo establecido en el literal p) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

### **SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1.- OTORGAR** autorización de uso temporal de un área de la bifurcación derecha del río Madre de Dios para siembra de cultivos, en un área de 2.55 hectáreas (ha), a favor del señor **MERCADO CHALLCO, ELIAS ANGEL** identificado con DNI N° 42111809; dicha área se ubica en el sector Adán Rayo, distrito y provincia de Manu, departamento de Madre de Dios; cuyo detalle es el siguiente:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8935BC88

|                                        |                   |                       |                              |          |           |                        |           |                       |           |               |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|----------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------|
| TITULAR                                |                   |                       | MERCADO CHALLCO, ELIAS ANGEL |          |           | DNI N°                 |           | 42111809              |           |               |
| FUENTE NATURAL DE AGUA                 |                   |                       | POLIGONO A AUTORIZAR         |          |           | UBICACIÓN POLÍTICA     |           |                       |           |               |
| Unidad Hidrográfica                    | Tipo y Nombre     | Bien asociado al agua | UBICACIÓN GEOGRÁFICA         |          |           | Área (ha)              | Sector    | Distrito              | Provincia | Dpto.         |
|                                        |                   |                       | (Coordenadas UTM)            |          |           |                        |           |                       |           |               |
| Intercuenca Alto Madre de Dios (46649) | Rio Madre de Dios | Bifurcación Derecha   | Vértices                     | Este (m) | Norte (m) | 2.55                   | Adán Rayo | Manu                  | Manu      | Madre de Dios |
|                                        |                   |                       | v1                           | 241 035  | 8 585 484 |                        |           |                       |           |               |
|                                        |                   |                       | v2                           | 240 969  | 8 585 502 |                        |           |                       |           |               |
|                                        |                   |                       | v3                           | 240 814  | 8 585 276 |                        |           |                       |           |               |
|                                        |                   |                       | v4                           | 241 014  | 8 585 313 |                        |           |                       |           |               |
| Cultivo Principal Instalado            |                   |                       | Periodo Vegetativo           |          |           | Periodo de Instalación |           | Plazo de Autorización |           |               |
| Plátano                                |                   |                       | Cinco (5) años               |          |           | Nueve (9) meses        |           | Cuatro (4) años       |           |               |
| ÁMBITOS ADMINISTRATIVOS                |                   |                       |                              |          |           |                        |           |                       |           |               |
| ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA           |                   |                       | Tahuamanu-Madre de Dios      |          |           | GOBIERNO REGIONAL      |           | Madre de Dios         |           |               |

**ARTÍCULO 2.- PRECISAR** que la presente autorización tiene un plazo de vigencia de **cuatro (4) años**, la misma que se computará a partir de la fecha de emisión de la presente resolución.

**ARTÍCULO 3.- REGISTRAR** la presente autorización en el inventario de áreas ocupadas de las fajas marginales de fuentes naturales de agua, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

**ARTÍCULO 4.- PRECISAR** que la presente resolución no autoriza la tala de recursos forestales ni la quema de bosques, actividades que están reguladas en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y sus Reglamentos.

**ARTÍCULO 5.- PRECISAR** que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios en coordinación con la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional Madre de Dios, deben realizar actuaciones que correspondan en el área autorizada.

**ARTÍCULO 6.- PRECISAR** que la presente resolución no otorga ni reconoce ningún derecho de propiedad real de garantía establecido en el Código Civil Peruano, debido a que las fajas marginales y otros bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, estando prohibido el uso de las mismas para fines de asentamiento humano u otra actividad que las afecte. Asimismo, cualquier cambio de las condiciones en que fue otorgada la presente autorización, previa fiscalización, conlleva a dejarla sin efecto.

**ARTÍCULO 7.- PRECISAR** que el riesgo o daño que pudiera generarse en los cultivos por causas de eventos hidrológicos ordinarios y extremos, es de responsabilidad total y exclusiva de la administrada.

**ARTÍCULO 8.- DISPONER** que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, supervise periódicamente el cumplimiento de la autorización otorgada.

**ARTÍCULO 9.- NOTIFICAR** la presente resolución al señor Elías Ángel Mercado Chalco en su domicilio; poner de conocimiento a la Dirección Regional de Desarrollo Agropecuario y Riego Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: [www.ana.gob.pe](http://www.ana.gob.pe)

Regístrese y comuníquese,

**FIRMADO DIGITALMENTE**

**CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA**  
DIRECTOR  
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv  
Adjunto plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8935BC88